

摘要：

Kalshi在第九巡回上诉法院败诉，内华达州博彩监管机构可继续将其体育预测产品视同无牌博彩加以查处。法院明确拒绝Kalshi将体育预测合约纳入联邦商品法保护的主张，直指其本质就是体育博彩。选举类合约问题被发回下级法院另行审理。

预测市场公司Kalshi在一场关键司法裁决中落败，其在内华达州的体育类预测产品面临持续监管压力。

当地时间8月28日，美国第九巡回上诉法院裁定，**内华达州博彩监管部门可继续将体育预测市场视同无牌体育博彩运营商加以查处，驳回了Kalshi对联邦商品法的宽泛解读。**

法院维持了下级法院解除禁令的裁定，意味着此前阻止内华达州监管机构执法的法律保护已告解除。

此次裁决造成巡回法院意见分歧，随着全美各地针对体育预测市场的诉讼持续升温，这一分歧有望引发最高法院的关注。法院同时将Kalshi选举合约相关事宜发回下级法院重新审理。

法院：体育预测合约本质上就是体育博彩

此案核心争议在于，体育赛事结果预测合约是否属于联邦商品法规范下的掉期工具，进而受联邦监管框架保护，绕开州级博彩法律。

第九巡回法院明确拒绝了Kalshi的这一主张。主笔法官Ryan D. Nelson在判决书中措辞直接：

Kalshi否认其体育赛事合约在普通人理解下属于体育博彩，这一说法并不诚实。

判决书进一步指出：

体育赛事合约在本质上就是体育博彩，这不仅仅是一种‘我一眼就能认出来’的直觉判断——事实上，所有人，包括Kalshi自己，一眼就能认出来。

巡回分歧打开最高法院介入空间

此次裁决在美国联邦巡回法院体系内造成意见分歧，为最高法院就体育预测市场的法律定性作出最终裁量创造了条件。

预测市场在美国正处于快速扩张阶段，各方围绕此类产品的监管归属。究竟受联邦商品期货法规管辖，还是适用州级博彩法存在根本性法律争议。

随着相关诉讼在全国范围内持续发酵，最高法院是否介入将对整个行业格局产生决定性影响。

值得注意的是，法院此次仅就体育赛事合约作出认定，Kalshi的选举类合约问题被发回下级法院另行审理，两类产品的监管命运或将走向不同路径。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 62  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

1 条评论



MobileUser0530

1小时前 中国广东省

该

 0  回复

